

מסורת הש"ס

- (א) שבוטות כט. לט., (ב) [נ"ל דעת המקום קר אחת בשבוטות טו.], (ג) [ע"י חזק' שבוטות כט: ד"ה משום קיטא], (ד) [שבוטות כט. כל הסוגיא ע"ש כמה וכמה עניינים], (ה) מחמת מג: [שבוטות כט.], (ו) קדושין ט. חולין ה. שבוטות כט., (ז) [שבוטות כט:], (ח) [נערוך ערך ארז צ' גרס' דארייתא פי עורות וסבב המעשה שהיה הנזכר צילמדנו ע"ש וע"י בפרש"י שבוטות כט.], (ט) [ע"כ שייך לעמוד הקודם], (י) [נמנדר טו], (כ) [פ"ג ה"ב],

הנהגות הב"ח

(א) גבי' דלמא עבירתון מילי ואמריהון על דעתיו: (ב) שם דכתיב ויכל אלהי מנזרים וגו' ולשבע יתהון דמקיימיתון תורה משמע תורה אחת וכו' תורת אשם ולשבע יתהון דמקיימיתו מצוה משמעת מצות המלך וכו' כל מצות שבתורה ולשבע יתהון דמקיימיתון מורה ומלות כתיב: (ג) שם ושלש עשרה מלות אלא משה רבינו: (ד) רש"י ד"ה לא נא וכו' ולמפטור נפשיו אלא ע"ז אוקרי אלוה בעצמה הפסד: (ה) ד"ה וליתני אס וכו' בית הדין למזה לי ססד: (ו) ד"ה מילתא וכו' דכי אמר קורת בית הדין אגבו טורף קאמר ודו"ק אם לא ראינוי נחש דומיא דקורת בית הדין:

גליון הש"ס

בחר"ן ד"ה אלא. דנדר שוא לא אשבח. ע"י ב"ר לעיל דף יד ע"ב ד"ה ואלא דלמר: שם ד"ה רבו תליסר אורוותא אדורייתא. קר ג"י ה"ש שבעת פ"ה מ"ז וע"י פירושם נערוך וה"ש הביאו בשמו:

תוספות

בפרוץ. פי' שהוא מנומר שהיו כמו קורות בית הדין ולי"ז דמה ענין מנומר לקורות בית הדין לכי' לפסע בטורף עליו"ז כלל"ו ופרקי כולונו מני טרופין פירוש בגנון ולכן נימא גבי קורות בית הדין:

פירוש הרא"ש

אדעתא דידן אישכצע. כדרך שזני אדם נשבעין ואין דרך זני אדם לקרוא לנמלים עולי מנזרים: לאפוקי מאי. אמרי ליה הכי דשלא על דעתך אנו משבעין אותך: לאו לאפוקי. דיהיב ליה לבעל חובו אסקונדרי פיספסים שמשחקים בהן וקרא אותן זווי וזכך רויה לפטור עצמו מן השבועה. מכלל דעביד איניש דנשצע לדעתא דנפשיה הכא נמי נימא הכי גבי שומשמני: לא. שומשמני ואיסקונדרי לאו מילתא היא וזהכי לא מיפטר איניש נפשיה ומשום האי טעמא לא היו אומרים לו היו יודע כו': אלא לאפוקי מקניא דרנא. דזווי ממש יהב וצעי למיפטר זהכי ונשאר מילי לא עביד איניש דנשצע אדעתא דנפשיה: והא חניא וכן מצינו כו' שנאמר ולא אתכם לנדכם. הכי פירשוו איני משבע אתכם על דעתכם לנדכם: לאפוקי מאי. קאמר להו הכי לאו לאפוקי דאי אסיקו לה שמה לעבודת כוכבים אלוה ופלאו לה וצעו למיפטר נפשייהו דלפלי דלפלי לאלוה: לא. לאו לאפוקי משום האי קאמר הכי דאיניו לא מנא לאסוקי לעבודת כוכבים שמה אלוה ולמפטר נפשייהו (י) דהא עבודת כוכבים איקרי אלוה מעצמה: אס כן אמאי משצע יסחון הכי על דעס המקום ועל דעמי לישצע יסחון דמקיימיו טורה: הוה משמע טורה אחת. שזכנז כללד: משמע מלות המלך. שדפרשה שום תשים עליך מלך (דברים י) שיש שס מלות: ולישצע להו הכי דמקיימיו טורה כוכבים וטורה כולה אי נמי דמקיימיו טרי"ג מלות. ולא מצי למיטעי מידי: אלא משה רבינו מילתא דלאו טריחא נקט. כשאמר על דעת המקום ועל דעמי שסס נכלל הכל: אורוותא. איטעגללות מללות תנן: וכלע יסחון. אלמא דהוה גדול מקורת בית הדין: בטורף קאמר. נחש מנומר לא משחכא כקורת בית הדין: והא כולונו מיטרף טריפי. הוו מנומרינן: בגזו טורף קאמרינן. ולא היו גדול כי האי גוונא: וליטני. אס לא ראימי נחש גבו טורף כקורת בית הדין (א): מילתא אגב אורחא קמ"ל. דכי אמר (א)

בית הדין אגבו טורף קאמר דומיא דקורת בית הדין דהוי טורף חדקים חדקים: נפקא מינא. למוכר קורת בית הדין לחבירו: אי גבה טורף אין. ודאי היו קורת בית הדין:

מתני'

עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולה ואישבע יתהון

דמקיימיתון עבודת כוכבים ותורה כולה אי נמי שש מאות ושלש עשרה מצות (א) אלא משה רבינו מילתא דלא טריחא נקט: אם לא ראימי נחש כקורת בית הדין: ולא והא ההוא חויא דהוה בשני שבור מלכא רמו ליה תליסר (א) אורוותא דתיבנא ובלע יתהון אמר שמואל בטורף כולאו

נחשי מיטרף טרפי אגבו טורף קאמרינן ולתני טורף מילתא אגב אורחיה קמ"ל דקורת בית הדין גבו טורף למאי נפקא מינא למקח וממכר לומר לך יהמוכר קורת בית הדין לחבירו אי גבו טורף אין ואי לא לא:

מתני'

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

רש"י

אדעתא דידן אישכצע. כדרך שזני אדם נשבעין ואין דרך זני אדם לקרוא לנמלים עולי מנזרים: לאפוקי מאי. אמרי ליה הכי

דשלא על דעתך אנו משבעין אותך: לאו לאפוקי. דיהיב ליה

לבעל חובו אסקונדרי פיספסים שמשחקים בהן וקרא אותן זווי

וזכך רויה לפטור עצמו מן השבועה. מכלל דעביד איניש דנשצע

לדעתא דנפשיה הכא נמי נימא הכי גבי שומשמני: לא. שומשמני

ואיסקונדרי לאו מילתא היא וזהכי לא מיפטר איניש נפשיה ומשום האי

טעמא לא היו אומרים לו היו יודע כו': אלא לאפוקי מקניא דרנא. דזווי

ממש יהב וצעי למיפטר זהכי ונשאר מילי לא עביד איניש דנשצע אדעתא

דנפשיה: והא חניא וכן מצינו כו' שנאמר ולא אתכם לנדכם. הכי

פירשוו איני משבע אתכם על דעתכם לנדכם: לאפוקי מאי.

קאמר להו הכי לאו לאפוקי דאי אסיקו לה שמה לעבודת כוכבים

אלוה ופלאו לה וצעו למיפטר נפשייהו דלפלי דלפלי לאלוה: לא.

לאו לאפוקי משום האי קאמר הכי דאיניו לא מנא לאסוקי לעבודת

כוכבים שמה אלוה ולמפטר נפשייהו (י) דהא עבודת כוכבים איקרי

אלוה מעצמה: אס כן אמאי משצע יסחון הכי על דעס המקום ועל

דעמי לישצע יסחון דמקיימיו טורה: הוה משמע טורה אחת. שזכנז

כללד: משמע מלות המלך. שדפרשה שום תשים עליך מלך

(דברים י) שיש שס מלות: ולישצע להו הכי דמקיימיו טורה כוכבים

וטורה כולה אי נמי דמקיימיו טרי"ג מלות. ולא מצי למיטעי

מידי: אלא משה רבינו מילתא דלאו טריחא נקט. כשאמר על דעת

המקום ועל דעמי שסס נכלל הכל: אורוותא. איטעגללות מללות תנן:

וכלע יסחון. אלמא דהוה גדול מקורת בית הדין: בטורף קאמר.

נחש מנומר לא משחכא כקורת בית הדין: והא כולונו מיטרף טריפי.

הוו מנומרינן: בגזו טורף קאמרינן. ולא היו גדול כי האי גוונא:

וליטני. אס לא ראימי נחש גבו טורף כקורת בית הדין (א): מילתא

אגב אורחא קמ"ל. דכי אמר (א)

בית הדין אגבו טורף קאמר דומיא דקורת בית הדין דהוי טורף חדקים חדקים: נפקא מינא. למוכר

קורת בית הדין לחבירו: אי גבה טורף אין. ודאי היו קורת בית הדין:

מתני'

דכיון דמידי דלא שייך בה גזמא הוא ודאי שבעת שוא הויא:

אלא אמר רנא לעולם דאמר שבעה אס לא ראימי לאו אמר

רצ עמרס וכו'. כלומר דכי היכי דהתם (לקמן כה.) תנינן שאף

בשבועה לא מחמרינן לאסור פירות עליו כדאמרינן לקמן הכא

נמי דאמר יאסרו פירות עולם עלי

בשבועה אס לא ראימי וכו' כלומר

ואכולהו גוויי דמתניתין קאי ורבותא

משום נחש כקורת בית הדין היא דס"ד

אמינא נהי דבנדריס אמרינן דהפירות מותרין התם הוא משום שאף כשלא

נמכוון לאסור פירות לא לקי משום שוא

° דנדר שוא לא אשכחן ומש"ה צדין

הוא שנאמר שלא נמכוין לאסור פירות

אכל בשבועה דאי לא נמכוין לאסור פירות לקי משום שבעת שוא סד"א

ודאי לאסור פירות עליו נמכוין כי

היכי דלא לילקי קמ"ל דאפי' בשבועה סמרינן דהאי טעמא דכתיבנא נמתניתין

דאי לאסור פירות נמכוון לא היה מולה איסורין בתנאי כוה"י: אדעסא

ידיו אשכצע. דאע"ג דלא אמרינן ליה אשכצע על דעתיו אינו נשצע על

מה שיש בלבו אלא על דעתיו: כשהן משבעין אותו.

למודה מקלת: אסקונדרי. חמיכות עץ קטנות

שמשחקין בהם: ואסיק להו שמה זווי. כנה את שמם מעות: אי"ל פרעסיף.

כלומר פרעתיך מקלת דאי כופר בכל למה ליה למנקט ספרא דאורייתא

הא לא מחייב אלא שבעת היסת דליתא בנקיטת חפץ אלא ודאי

מודה מקלת הוה. והש"ס הכא לא חש לפרושי משום דלאו כתיבנו דיני עסיק

וכנר כבתי צפרק שבעת ידיינין כשייעתא דשמאי: ה"ג ואשכצע

דיהיבס לך זווי. ולא גרסינן דפרעית לך דהא איהו לאו בתורת פרעון

שקליה: לא אתכם לנדכם. לא כשאתם נמחשנז לנדכם. שאס בא

לומר שאפי' עס דורות הבאים היה כורת ברית כא כתיב צמר הכי את אתה

ישנו פה כו' ואת אשך איננו פה וכו': דאי אסיקו שמה לעבודת כוכבים

אלוה. כלומר ואע"פ שאינו במשמע הלשון הא דעתם על עבודת כוכבים:

חמורא עבודת כוכבים. דכתיב דקרבן עבודת כוכבים: וכי תשגו ולא

תעשו את כל המלות: אלא מילתא דלא טריחא נקט. וצפ' שבוטות שמים

בתרא (שבוטות כט.) מסקינן אי"כ לימא להו על דעמי על דעת המקום ל"ל כי

היכי דלא תיהוי הפרה לשבועתייהו ופירשמי שס כס"ד: פליסר ° אורוותא

דסינא. שיעור תליסר אורוות תנן: עטורף. עשוי צקעים צקעים:

גזו טורף. שאין עשוי צקעים בגזו אלא צלוארו כללד: למקח וממכר.

שהמוכר קורת בית הדין לחבירו סתם לריץ שיהא טורף. וצירושלמי נראה

דפירש טורף מרובע דאמרינן התס"י אין מרובע צבריות ופריך אס

כן למה ליה למתני כקורת בית הדין ומשני לית אורחא דתנא

מתפיש אלא מילתא רבה דתנינא גמל הפורח צאזיר וליתני עכנר:

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

ומת (שס.) בטורף. הא דקאמר כקורת בית הדין, שיש בו חריוס, כך ראימי נחש מנומר (שס.) כולאוה נחשי מיטרף טריפי.

ומשני בשגזו טורף נשצע שהיה טורף בגזו ואין נחש עשוי בתענדיות אלא בגזו (שס.)

ר"ן כה.

רש"י

אמר רנא לעולם דאמר שבעה אס לא ראימי לאו אמר

רצ עמרס וכו'. כלומר דכי היכי דהתם (לקמן כה.) תנינן שאף

בשבועה לא מחמרינן לאסור פירות עליו כדאמרינן לקמן הכא

נמי דאמר יאסרו פירות עולם עלי

בשבועה אס לא ראימי וכו' כלומר

ואכולהו גוויי דמתניתין קאי ורבותא

משום נחש כקורת בית הדין היא דס"ד

אמינא נהי דבנדריס אמרינן דהפירות מותרין התם הוא משום שאף כשלא

נמכוון לאסור פירות לא לקי משום שוא

° דנדר שוא לא אשכחן ומש"ה צדין

הוא שנאמר שלא נמכוין לאסור פירות

אכל בשבועה דאי לא נמכוין לאסור פירות לקי משום שבעת שוא סד"א

ודאי לאסור פירות עליו נמכוין כי

היכי דלא לילקי קמ"ל דאפי' בשבועה סמרינן דהאי טעמא דכתיבנא נמתניתין

דאי לאסור פירות נמכוון לא היה מולה איסורין בתנאי כוה"י: אדעסא

ידיו אשכצע. דאע"ג דלא אמרינן ליה אשכצע על דעתיו אינו נשצע על

מה שיש בלבו אלא על דעתיו: כשהן משבעין אותו.

למודה מקלת: אסקונדרי. חמיכות עץ קטנות

שמשחקין בהם: ואסיק להו שמה זווי. כנה את שמם מעות: אי"ל פרעסיף.

כלומר פרעתיך מקלת דאי כופר בכל למה ליה למנקט ספרא דאורייתא

הא לא מחייב אלא שבעת היסת דליתא בנקיטת חפץ אלא ודאי

מודה מקלת הוה. והש"ס הכא לא חש לפרושי משום דלאו כתיבנו דיני עסיק

וכנר כבתי צפרק שבעת ידיינין כשייעתא דשמאי: ה"ג ואשכצע

דיהיבס לך זווי. ולא גרסינן דפרעית לך דהא איהו לאו בתורת פרעון

שקליה: לא אתכם לנדכם. לא כשאתם נמחשנז לנדכם. שאס בא

לומר שאפי' עס דורות הבאים היה כורת ברית כא כתיב צמר הכי את אתה

ישנו פה כו' ואת אשך איננו פה וכו': דאי אסיקו שמה לעבודת כוכבים

אלוה. כלומר ואע"פ שאינו במשמע הלשון הא דעתם על עבודת כוכבים:

חמורא עבודת כוכבים. דכתיב דקרבן עבודת כוכבים: וכי תשגו ולא

תעשו את כל המלות: אלא מילתא דלא טריחא נקט. וצפ' שבוטות שמים

בתרא (שבוטות כט.) מסקינן אי"כ לימא להו על דעמי על דעת המקום ל"ל כי

היכי דלא תיהוי הפרה לשבועתייהו ופירשמי שס כס"ד: פליסר ° אורוותא

דסינא. שיעור תליסר אורוות תנן: עטורף. עשוי צקעים צקעים:

גזו טורף. שאין עשוי צקעים בגזו אלא צלוארו כללד: למקח וממכר.

שהמוכר קורת בית הדין לחבירו סתם לריץ שיהא טורף. וצירושלמי נראה

דפירש טורף מרובע דאמרינן התס"י אין מרובע צבריות ופריך אס

כן למה ליה למתני כקורת בית הדין ומשני לית אורחא דתנא

מתפיש אלא מילתא רבה דתנינא גמל הפורח צאזיר וליתני עכנר:

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

ומת (שס.) בטורף. הא דקאמר כקורת בית הדין, שיש בו חריוס, כך ראימי נחש מנומר (שס.) כולאוה נחשי מיטרף טריפי.

ומשני בשגזו טורף נשצע שהיה טורף בגזו ואין נחש עשוי בתענדיות אלא בגזו (שס.)

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

ומת (שס.) בטורף. הא דקאמר כקורת בית הדין, שיש בו חריוס, כך ראימי נחש מנומר (שס.) כולאוה נחשי מיטרף טריפי.

ומשני בשגזו טורף נשצע שהיה טורף בגזו ואין נחש עשוי בתענדיות אלא בגזו (שס.)

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

ומת (שס.) בטורף. הא דקאמר כקורת בית הדין, שיש בו חריוס, כך ראימי נחש מנומר (שס.) כולאוה נחשי מיטרף טריפי.

ומשני בשגזו טורף נשצע שהיה טורף בגזו ואין נחש עשוי בתענדיות אלא בגזו (שס.)

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

ומת (שס.) בטורף. הא דקאמר כקורת בית הדין, שיש בו חריוס, כך ראימי נחש מנומר (שס.) כולאוה נחשי מיטרף טריפי.

ומשני בשגזו טורף נשצע שהיה טורף בגזו ואין נחש עשוי בתענדיות אלא בגזו (שס.)

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

ומת (שס.) בטורף. הא דקאמר כקורת בית הדין, שיש בו חריוס, כך ראימי נחש מנומר (שס.) כולאוה נחשי מיטרף טריפי.

ומשני בשגזו טורף נשצע שהיה טורף בגזו ואין נחש עשוי בתענדיות אלא בגזו (שס.)

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

ומת (שס.) בטורף. הא דקאמר כקורת בית הדין, שיש בו חריוס, כך ראימי נחש מנומר (שס.) כולאוה נחשי מיטרף טריפי.

ומשני בשגזו טורף נשצע שהיה טורף בגזו ואין נחש עשוי בתענדיות אלא בגזו (שס.)

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

ומת (שס.) בטורף. הא דקאמר כקורת בית הדין, שיש בו חריוס, כך ראימי נחש מנומר (שס.) כולאוה נחשי מיטרף טריפי.

ומשני בשגזו טורף נשצע שהיה טורף בגזו ואין נחש עשוי בתענדיות אלא בגזו (שס.)

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

ומת (שס.) בטורף. הא דקאמר כקורת בית הדין, שיש בו חריוס, כך ראימי נחש מנומר (שס.) כולאוה נחשי מיטרף טריפי.

ומשני בשגזו טורף נשצע שהיה טורף בגזו ואין נחש עשוי בתענדיות אלא בגזו (שס.)

מתני'

אורות סוסים מכן. שהיה בולע בני אדם ועשו חטילות מכן ונתנו בהן בהמות וחיות וגמלי אש טעונים מכן וצלעם ובעזרי בגופו

בב א מיי [פ"ב מהל' שבוטות הל' טז]